



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1006/2026, de 25 de septiembre, por la que se formula el ambiental estratégico del Plan Regional de ámbito territorial industrial del sector 6, en el término municipal de Dueñas (Palencia). Expte.: EAES/2026/045.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Servicio de Ordenación del Territorio, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la aprobación del Plan Regional de Ámbito Territorial Industrial del Sector 6 en Dueñas (Palencia). Dicho plan se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión, así como los que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos y no cumplan con los demás requisitos establecidos en dicho artículo 6.1, serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el órgano administrativo competente para dictar la presente Orden es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para formular este informe ambiental estratégico.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

El objeto principal del Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) atiende al interés general de incrementar la disponibilidad de suelo público para su destino a actividades productivas y empresariales en la provincia de Palencia, aprovechando, por una parte, un emplazamiento de uso industrial ya existente (el actual polígono industrial de Dueñas), con una serie de servicios urbanos cuya infraestructura puede, en parte, con las prolongaciones y refuerzos necesarios, servir para el nuevo ámbito, y una ubicación estratégica, junto a una vía de comunicación de alta capacidad de carácter estatal (autovía A-62).

Se trata del desarrollo de un ámbito de suelo urbanizable ya clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Dueñas, cuya delimitación es revisada, ampliándose su superficie (en torno a un 23 %) para facilitar nuevas implantaciones industriales o la ampliación de las ya existentes en los terrenos contiguos. El Plan Regional mantiene la clasificación como suelo urbanizable de los terrenos que integran el sector S6. Adicionalmente, propone la reclasificación como suelo urbanizable de un conjunto de terrenos rústicos adyacentes a la delimitación de este sector, con el que son agrupados para su ordenación conjunta. El Sector tiene una superficie de 777.405,70 m² y un uso predominante industrial.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
- Dirección General de Patrimonio Cultural.
- Diputación Provincial de Palencia.
- Ecologistas en Acción de Palencia.
- Ayuntamiento de Dueñas.
- ADIF, que emite informe.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa por las inmediaciones del área objeto de planeamiento discurre el río Pisuerga, estando el ámbito mínimamente afectado por su zona de policía. Respecto a la posible afección por inundabilidad, el Organismo de cuenca informa que el río Pisuerga a su paso por Dueñas se encuentra analizado en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), comprobándose que la parcela no se encuentra afectada por ninguna de las líneas de inundación delimitadas.

Respecto a la afección a la calidad de las aguas por vertidos de aguas o productos residuales, considera que con el desarrollo del presente Plan Regional, se produciría un incremento en la actividad industrial de la zona, por lo que podría implicar un aumento del volumen de vertido así como un incremento del consumo de agua en la localidad de Dueñas.

En la documentación del Plan regional se menciona la posibilidad de construir una EDAR para el ámbito. Recuerda, previamente al desarrollo del ámbito y con anterioridad a la instalación de nuevas empresas, deberá quedar resuelta la gestión de las aguas residuales generadas en el Sector, y que cualquier vertido que realizado al dominio público hidráulico deberá contar con un sistema de depuración adecuado y con la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según se establece en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 606/2003, de 23 de mayo, B.O.E. de 6 de junio).

En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, desde el Organismo de cuenca se informa que el Ayuntamiento de Dueñas tiene inscrito un aprovechamiento de aguas superficiales para el abastecimiento de la población, derivado del Ramal Sur del Canal de Castilla (C-2079/2008-PA), que otorga un caudal medio de 18,45 l/s y un volumen anual máximo de 581.870 m³, para el abastecimiento de la población residente, suministro al centro penitenciario de La Moraleja y a las zonas industriales.

De acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en ese Organismo de cuenca, el planeamiento propuesto se encuentra dentro de la zona regable Castilla Sur. En consecuencia, en caso de realizarse obras que pudieran afectar al canal principal o a la red de acequias de la mencionada zona regable se deberán solicitar las correspondientes autorizaciones administrativas a la Dirección Técnica del Organismo de cuenca, respetando las distancias mínimas que la misma establezca en base a sus competencias.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras informa que el estudio de tráfico concluye que, conforme a lo establecido en la Tabla 7.1 de la Norma 3.1-IC, se definen los niveles de servicio mínimos a considerar a horizonte futuro para un proyecto de estas características. En particular, para los ramales de enlace unidireccionales con velocidad de proyecto de 80 km/h se establece un nivel de servicio mínimo D, mientras que para autovías con velocidad de 120 km/h el nivel mínimo exigible es C.

En consecuencia, el nivel de servicio obtenido para la autovía A-62 en el horizonte del año 2051 no resultaría admisible, con independencia de que se materialice o no el desarrollo del PRAT.

Por ello, se sugiere la conveniencia de una futura actuación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que podría consistir en la implantación de un tercer carril en la calzada derecha de la autovía, en el tramo comprendido entre los enlaces E-96 y E-99. Este carril tendría una longitud reducida, aproximadamente 610 metros, extendiéndose desde el final del tramo paralelo del carril de aceleración del enlace E-96 hasta el inicio del tramo paralelo del carril de deceleración del enlace E-99.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que en el documento ambiental estratégico aportado, epígrafe 4, se analizan los riesgos naturales y tecnológicos de la zona afectada.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es medio. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, establece anualmente la información relativa al riesgo de la interfaz Urbano-Forestal en asentamientos urbanos y rurales por término municipal, fijando el riesgo en este municipio de Dueñas como medio.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, no ha sido delimitado, mientras que por ferrocarril es alto.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de Fitotrans, S.A. como establecimiento afectado por la Directiva Seveso.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

ADIF, resalta los aspectos ambientales de mayor importancia relacionados con el proyecto, que pueden tener repercusión sobre la infraestructura ferroviaria a fin de que sean tenidos en cuenta para determinar el alcance y contenido de la evaluación ambiental del plan indicado:

- Recomendaciones para la elección de especies en las nuevas zonas verdes del proyecto. La selección de las especies a utilizar en las zonas verdes, así como otras zonas que lo requieran, debe incluir exclusivamente especies autóctonas, no debiendo utilizarse en ningún caso ninguna especie que tenga la consideración de exótica invasora según RD 630/2013, a fin de evitar que los propágulos de estas especies colonicen la infraestructura ferroviaria. En caso de que durante las obras de urbanización se detecte presencia de alguna especie que tenga la consideración de exótica invasora, se deben llevar a cabo las labores de erradicación en condiciones que eviten su propagación a las zonas colindantes a la actuación.
- Recomendaciones para evitar la proliferación de conejos en el interfaz entre las zonas verdes y espacios libres y la infraestructura ferroviaria. La colonización por parte de lagomorfos de las infraestructuras lineales genera una serie de afecciones negativas en ellas. Entre éstas pueden destacarse los daños estructurales en la plataforma derivada de la realización de vivares. Asimismo, de forma indirecta la alta densidad de lagomorfos atrae a un gran número de especies predatoras generalmente de alto valor de conservación, lo que contribuye a aumentar el riesgo de arrollamiento de estas especies, por lo que se recomienda:

Realizar un diseño adecuado de las zonas verdes contiguas a la red ferroviaria, para intentar crear condiciones que no sean favorables para el conejo. Para ello se evitará la creación de zonas que potencialmente pueden constituir un refugio para la especie, tales como matorrales y arbustos densos, acúmulos de piedras y roca o acúmulos de material excedente de excavación o de similar naturaleza. Asimismo, se recomienda valorar incluir en el diseño de las zonas verdes elementos que puedan servir de posada (posaderos de madera)

a especies depredadoras del conejo para fomentar la depredación natural. En caso de que se prevea un cerramiento en la zona contigua con el ferrocarril, este deberá realizarse de forma adecuada para impedir el trasiego de conejos desde la zona verde hacia la infraestructura ferroviaria.

Adicionalmente, todas las actuaciones previstas tanto en la zona de dominio público ferroviario como en su zona de protección se realizarán de conformidad con la Ley del Sector Ferroviario así como sus normas de desarrollo, debiendo obtenerse las autorizaciones que dicha normativa establece.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en el Plan Regional de Ámbito Territorial Sector 6 de Dueñas (Palencia), y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico del Plan Regional de Ámbito Territorial del sector 6 de Dueñas (Palencia), determinando que, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones formuladas por la Confederación Hidrográfica del Duero y por ADIF, no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 25 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO